

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006277-77.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JHONATHAN BARBOSA DE SOUZA**

Vistos.

JHONATHAN BARBOSA DE SOUZA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput* da Lei 11.343/06, porque no dia 8 de julho de 2017, por volta das 07h50, na Rua Marjorie, altura do nº 300, Jabaquara, nesta capital, vendeu, expôs à venda, ofereceu, tinha em depósito e trazia consigo 28 (vinte e oito) pequenos embrulhos contendo 99,7g (noventa e nove gramas e sete decigramas de maconha), 1 (uma) pedra contendo 0,1g (um decigrama) de crack, 24 (vinte e quatro) pinos plásticos contendo 14,6g (catorze gramas e seis decigramas) de cocaína, além de 04 (quatro) frascos contendo 68 ml (sessenta e oito mililitros) de tricloroetileno, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 04, 79/81).

Regularmente notificado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 118, 134/135).

Recebeu-se a denúncia (fls. 136/137).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação nos termos da denúncia.

A defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela aplicação de benefícios legais.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.**FUNDAMENTO E DECIDO.**

A materialidade restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 10/12, 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação provisória (fls. 20/22), pelo laudo pericial químico-toxicológico (fls. 127/129), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogado, o acusado **JHONATHAN BARBOSA DA SILVA** confessou a autoria do crime, afirmando que havia trabalhado a noite toda com o tráfico e que estava no comércio ilícito há quatro anos.

O policial **SALVATORE RICCETTI** informou que estava em patrulhamento pelo local – já conhecido como ponto de tráfico – quando avistou o réu que ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga. Na posse do réu foi apreendida uma sacola, cujo interior continha entorpecente: maconha, cocaína, crack e lança perfume. Ainda, foi apreendida a quantia de R\$ 28,00 (vinte e oito reais). Indagado, o réu admitiu o comércio ilícito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No mesmo sentido, as declarações da testemunha policial **ARIEL DIAS DA SILVA**.

Esse é o teor da prova oral que aponta e indica o réu como autor do delito de tráfico.

Nesse passo, cai a laço notar, que a prova policial se reveste da credibilidade dos depoimentos em geral.

Como preleciona Fernando de Almeida Pedroso “Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso” (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora RT, 2005).

*“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO EQUIVOCADO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. **Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é***


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).]” (TJSP; Apelação 0009403-10.2011.8.26.0292; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017) – grifos nossos.

Os policiais foram coesos ao afirmarem terem visto o réu em atitude suspeita em local conhecido pela venda de entorpecentes. Percebida a presença policial, o acusado ainda tentou empreender fuga, porém, foi detido na posse dos entorpecentes descritos na denúncia.

Desse modo, os depoimentos supra somados aos demais elementos coligidos nos autos indicam que o réu exercia a mercancia ilícita e que o entorpecente seria destinado a consumo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de terceiros.

Ainda, a prova dos autos conta com a confissão espontânea do réu.

Crime de tráfico configurado.

Passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal) e o contido no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na **primeira fase**, observo que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao réu que estava na posse de diversidade de drogas - vinte e oito embalagens contendo maconha, quatro frascos de tricloroetileno, vinte e quatro pinos plásticos contendo cocaína e uma pedra de crack- estas duas últimas de alto poder de destruição e de dependência física e psíquica. Assim, por merecer maior reprimenda, aplico a pena acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na **segunda fase**, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Assim, compenso tais circunstâncias, mantendo a pena acima lançada.

Na **terceira fase**, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando a reincidência do réu e o fato de estar exercendo o tráfico no local há anos, conforme sua própria confissão, circunstância que demonstra o seu envolvimento com as atividades criminosas.

Torno, pois, definitivo o *quantum* da pena acima fixado. Dada a inexistência de elementos concretos sobre a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial **fechado** para cumprimento de pena.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para **CONDENAR** o acusado **JHONATAN BARBOSA DE SOUZA**, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de **06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 600 (seiscentos) dias-multa**, por considerá-lo incurso nas sanções do **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**.

Nego ao réu o recurso em liberdade, visando assegurar a aplicação da lei penal, diante da condenação prolatada. Ademais, permanecem presentes os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva.

Recomende-se o acusado na prisão onde se encontra, servindo-se a presente sentença como **ofício**.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita. Autorizo a incineração da droga. **Oficie-se**.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: Remeta-se o boletim individual à Secretaria da Segurança Pública, ex vi do art. 809 do Código de Processo Penal; Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Extraia-se a guia de execução definitiva e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encaminhe-se-a ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; Intime-se o acusado para pagamento das custas processuais, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, ex vi do art. 686 do Código de Processo Penal, por analogia.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas.

São Paulo, 27 de setembro de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**